

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: FERNANDO PINHEIRO DE BRITO, fernandobritosc@gmail.com, CPF: 02049894180

Princípios Orçamentários

Os princípios orçamentários estabelecem parâmetros gerais para a elaboração, execução e controle do orçamento público.

Estudaremos os princípios orçamentários mais representativos elencados pela legislação brasileira e doutrina, todos importantes para o nosso objetivo de concursos públicos.

Princípio da Anualidade ou Periodicidade

O princípio da anualidade/periodicidade aduz que o orçamento público se refere a um período limitado de tempo. No Brasil, o orçamento possui caráter anual (ou seja, existirá uma lei orçamentária vigente para cada exercício financeiro), com período coincidente com o ano civil. Vejamos a fundamentação legal deste princípio:

Lei nº 4.320/64:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e **anualidade**.

[...]

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

O caráter anual da lei orçamentária proporciona controle periódico do Poder Legislativo sobre os gastos governamentais e facilita o planejamento do uso dos recursos públicos. Desse modo, o princípio da periodicidade favorece a programação dos investimentos que interessam à sociedade.

Não obstante essa periodicidade, existem investimentos que ultrapassam um exercício financeiro, os quais denominamos de gastos plurianuais. Em se tratando disso, cada lei orçamentária anual deve fixar a parcela dos gastos correspondentes ao exercício financeiro de referência.

Enfim, é importante destacar que existem **exceções ao princípio da anualidade/periodicidade**: os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício e que forem reabertos no exercício seguinte pelos seus saldos.

Mas, afinal, o que são créditos adicionais?

Vamos lá! Créditos adicionais correspondem a novas autorizações de gastos que refletem ajustes/correções feitos ao orçamento após sua aprovação. Existem três espécies de créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários. Vejam:

Lei nº 4.320/64:

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - **suplementares**, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - **especiais**, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

[...]

Constituição Federal/1988:

§ 3º A abertura de **crédito extraordinário** somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

Primeiro, a exceção se refere aos créditos especiais e extraordinários, apenas. E segundo, somente para aqueles que forem autorizados nos últimos quatro meses do exercício e que forem reabertos no exercício seguinte, vigendo até o fim do período subsequente:

Constituição Federal/1988:

Art. 167. São vedados:

[...]

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

Caso não tenha ficado claro, fique tranquilo, pois o tema será aprofundado em tópico próprio. Por momento, tenha em mente o seguinte:

Anualidade: orçamento é elaborado e autorizado por um período limitado de tempo (um ano)

Exceções: créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício e que forem reabertos nos limites de seus saldos

Princípio da Legalidade

O princípio da legalidade orçamentária encontra-se consagrado na Constituição Federal:

Constituição Federal/1988:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

Art. 166. Os **projetos de lei** relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao **orçamento anual** e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

O orçamento público brasileiro é uma lei ordinária de iniciativa do Poder Executivo (lei formal ou de efeitos concretos), resultante de um processo legislativo diferenciado (lei especial). Após sua elaboração, os projetos de lei são enviados ao Poder Legislativo para apreciação e posterior devolução ao Executivo para sanção e publicação.

Essa lei formal é a famosa Lei Orçamentária Anual (LOA), também conhecida como Lei de Meios, porque o orçamento possibilita os meios necessários para desenvolver as ações governamentais. Portanto, a legalidade é um dos princípios a serem seguidos para elaboração e execução da LOA.

Só que a lei orçamentária carece de abstração e generalidade próprias de leis materiais, posto que apenas prevê receitas e autoriza despesas – por exemplo, não obriga o gestor a realizar despesas de forma compulsória (caráter autorizativo do orçamento). **No sentido material, o orçamento possui natureza de ato administrativo**, a considerar que se trata de instrumento de gestão das finanças públicas, matéria essa tipicamente administrativa.

Interessante que, mesmo sendo considerada lei de efeitos concretos, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, é possível impugnar leis orçamentárias mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade. Guarde essa informação para sua prova!

Atenção! Em decorrência do princípio da legalidade, os instrumentos de planejamento e orçamentação previstos na Constituição Federal (PPA, LDO e LOA) não podem conter a forma de atos normativos, mesmo que estes possuam força de lei. Portanto, não podem ser editadas Medidas Provisórias para legislar sobre matéria orçamentária.

No entanto, temos uma exceção a tal regra: **é possível abrir créditos extraordinários por meio de MP** para os entes federados que preveem tal instrumento:

Constituição Federal/1988:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I – relativa a:

[...]

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, **ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;**

[...]

Art. 167. São vedados:

[...]

§ 3º A **abertura de crédito extraordinário** somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

É importante frisar que somente é permitido utilizar MP para abrir créditos extraordinários porque a própria Carta Maior abre essa possibilidade.

Com relação ao processo legislativo, esclareceremos um pouco mais quando tratarmos do ciclo orçamentário. Por enquanto, tenha em mente que é mais célere que o processo ordinário.

Então, grave o seguinte:

Legalidade: orçamento público é uma lei ordinária formal

Princípio da Unidade/Totalidade

O princípio da unidade ou totalidade aduz que o orçamento deve ser único para cada ente da Federação (União, Estados, DF e Municípios). Isto é, cada ente federativo deve elaborar sua peça orçamentária em cada exercício financeiro.

Tal princípio encontra-se previsto no art. 2º da Lei nº 4.320/64:

Lei nº 4.320/64:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de **unidade**, universalidade e anualidade.

A unicidade orçamentária proporciona maior controle do fluxo de recursos orçamentários que compõem as finanças dos entes públicos. Ainda, evita o surgimento de vários orçamentos para uma mesma pessoa política.

O orçamento é uma lei formal, a qual abrangerá as receitas previstas e despesas fixadas de todos os órgãos e entidades que compõem a respectiva esfera de governo.

Aqui, temos que tomar certo cuidado. O fato de existir um único orçamento não quer dizer que ele contenha um documento apenas. A própria LOA é **multidocumental**, englobando três outros orçamentos compatíveis entre si: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimento das empresas estatais. Segundo o art. 165 da Constituição Federal:

Constituição Federal/1988:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

[...]

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o **orçamento fiscal** referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o **orçamento de investimento** das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o **orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Não obstante a existência desses três orçamentos distintos, o princípio da unidade/totalidade permanece sendo respeitado, posto que são consolidados em um único documento formal (LOA), permitindo uma visão geral do conjunto das finanças públicas de cada ente federativo.

Unidade/Totalidade: orçamento único para cada ente federado

Princípio da Exclusividade

O princípio da exclusividade está previsto na Carta Magna, com regulamentação também na Lei nº 4.320/64:

Constituição Federal/1988:

Art. 165, § 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Lei nº 4.320/64:

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para:

- I - Abrir **créditos suplementares** até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43;
- II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, **operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.**

Em síntese, o princípio da exclusividade delimita o conteúdo pertinente à lei orçamentária: **aduz que o orçamento não conterá nenhuma matéria estranha à previsão de receitas e fixação de despesas.** Ou seja, o orçamento público tratará apenas de receitas e despesas, não se permitindo conteúdo diverso com o intuito de se “tirar proveito” de seu processo legislativo diferenciado.

Explica-se. O princípio da exclusividade surgiu para evitar que as chamadas “caudas orçamentárias” (matérias diferentes de receitas e despesas) fizessem parte do Projeto de LOA (PLOA), com o intuito de obter uma aprovação mais célere. Isso ocorreu na época da Primeira República, em que matérias não financeiras eram costumeiramente relacionadas ao PLOA, tornando o orçamento público brasileiro “rabilongo”.

Desse modo, o orçamento conterá apenas estimativas de receitas e fixação de despesas, nada mais. **Todavia, a própria Constituição Federal prevê dois atos autorizativos que mitigam a aplicação rígida do princípio da exclusividade**, podendo a lei orçamentária conter:

Exceções ao princípio da exclusividade:
Autorização para abertura de créditos suplementares.
Autorização para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita (ARO) , nos termos da lei.

Lembrem-se de que existem três tipos de créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários. **Somente os créditos suplementares poderão ser autorizados na própria LOA.** Em relação aos demais, os créditos especiais devem ser autorizados mediante lei específica (não pode ser na LOA!); já os créditos extraordinários podem ser abertos por meio de dois instrumentos: 1) por Medida Provisória, na União e nos entes que possuam previsão de tal instrumento; ou 2) por decreto do Poder Executivo, para os demais entes da federação.

Ainda, a LOA também poderá conter autorizações para contratações de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária – ARO. As operações de crédito convencionais são receitas orçamentárias, oriundas de empréstimos tomados junto a terceiros. Já as AROs são receitas extraorçamentárias, advindas de antecipações de receitas a serem arrecadadas no futuro, com finalidade de atender a insuficiências momentâneas de caixa dentro do mesmo exercício financeiro.

Sintetizando:

Exclusividade: orçamento só pode conter previsão de receitas e fixação de despesas

Exceções: autorização para créditos suplementares e para contratação de operações de créditos, incluindo AROs

Princípio da Universalidade

O princípio da universalidade preconiza que o orçamento público irá englobar todas as receitas e despesas a serem realizadas por todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Este princípio encontra-se insculpido na Lei nº 4.320/64, cuja abrangência está definida na própria Constituição Federal:

Constituição Federal/1988:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

[...]

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Lei nº 4.320/64:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, **universalidade** e anualidade.

Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.

Pessoal, existe uma pequena exceção ao princípio da universalidade: **os orçamentos operacionais das empresas estatais independentes estão fora do escopo da lei orçamentária**, posto que são regidas pelas condições e exigências próprias do mercado.

Então, ficamos assim:

Universalidade: todas as receitas e despesas devem constar do orçamento

Exceção: orçamentos operacionais das empresas estatais independentes

Princípio do Orçamento Bruto

O princípio do orçamento bruto exige que todas as receitas e despesas sejam apresentadas no orçamento público pelos seus valores brutos (ou seja, pelos seus montantes totais), sem qualquer forma de abatimento ou dedução:

Lei nº 4.320/64:

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.

Tal princípio objetiva impedir a inclusão de importâncias líquidas na lei orçamentária. A inclusão apenas do saldo positivo ou negativo resultante do confronto entre determinadas receitas e despesas ocasionaria insegurança, falta de transparência e prejuízos ao controle do instrumento de orçamentação. É praticamente um desdobramento do princípio da universalidade.

O § 1º do art. 6º da Lei nº 4.320/64 traz a aplicação do princípio do orçamento bruto no âmbito do mecanismo de transferências governamentais. Se o ente público transferir parte de suas dotações orçamentárias à outra unidade, a transferência aparecerá duas vezes na lei orçamentária: como despesa, no orçamento da entidade transferidora; e como receita, no orçamento da entidade recebedora.

Orçamento bruto: orçamento apresentará os valores totais, sem dedução alguma

Princípio da Especificação/Especialização/Discriminação

O princípio da especificação é amparado pelo art. 5º da Lei nº 4.320/64:

Lei nº 4.320/64:

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

[...]

Art. 20. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações.

Parágrafo único. Os **programas especiais de trabalho** que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa **poderão ser custeadas por dotações globais**, classificadas entre as Despesas de Capital.

O princípio da especificação determina que receitas e despesas sejam devidamente discriminadas no orçamento, de maneira a evidenciar a origem e aplicação dos recursos.

O cumprimento deste princípio fornece condições para um controle mais efetivo sobre os recursos públicos, posto que **repudia a inserção de dotações globais genéricas na lei orçamentária sem destinação específica, ou mesmo o início de programas não incluídos na LOA.**

Muito bem. Entendido esse conceito, passemos as duas exceções concernentes ao princípio da discriminação:

Exceções ao princípio da discriminação:
Programas Especiais de Trabalho (despesas de capital)
Reserva de Contingência

Os Programas Especiais de Trabalho (PETs) constituem-se em exceções ao princípio da especificação. Os PETs são aqueles investimentos de regime de execução especial, classificados como **despesas de capital**, que por sua natureza não podem suas despesas serem discriminadas sob risco de perderem sua finalidade. Inicialmente, tais investimentos são autorizados por dotações globais, sendo que na etapa de execução tais gastos serão devidamente discriminados.

A outra exceção se refere à reserva de contingência. Observe o que diz a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) sobre a matéria:

Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

[...]

III - contera reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

[...]

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Conforme o texto da Lei Fiscal, a reserva de contingência tem por finalidade atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Além disso, também constitui fonte para abertura de créditos adicionais.

É certo que não é possível discriminar as despesas referentes à reserva de contingência, pois a dotação é reservada para algo incerto e desconhecido que pode ou não ocorrer. Por exemplo, desastres naturais são despesas emergenciais que podem ser atendidas por meio da reserva de contingência.

Discriminação: especificação de receitas e despesas, não podendo a LOA consignar dotações globais genéricas

Exceções: PETs e reservas de contingências

Princípio da Proibição de Estorno de Verbas

O princípio da proibição do estorno faz referência à vedação contida no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal:

Constituição Federal/1988:

Art. 167. São vedados:

[...]

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

Em caso de insuficiência de recursos, o Poder Executivo possui duas opções para suprir tal carência: 1) recorrer ao mecanismo de créditos adicionais; ou 2) fazer realocação de recursos orçamentários: pegar “sobras” de determinadas verbas para compor as dotações insuficientes.

O princípio do não estorno diz respeito à segunda opção. **Em regra, tais realocações não podem ser feitas, a não ser que haja autorização do Poder Legislativo**

Em suma, podemos definir os termos da seguinte maneira:

Transposição: realocações em um mesmo órgão, mas em programas de trabalho distintos;

Transferência: realocações em um mesmo órgão e em um mesmo programa de trabalho, mas entre categorias econômicas de despesas distintas;

Remanejamento: realocações entre órgãos distintos.

Dando continuidade, a Emenda Constitucional nº 85/2015 acrescentou ao art. 167 da Constituição Federal uma espécie de **exceção ao princípio do não estorno de verbas**. Vejamos a redação do dispositivo:

Emenda Constitucional nº 85/2015:

Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

"Art. 167.

[...]

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo.

Observem que o referido comando legal autoriza que sejam feitas transposições, remanejamentos ou transferências de recursos sem que seja necessária autorização do Poder Legislativo, **mas somente para as atividades relacionadas à ciência, tecnologia e inovação.**

Para quem gosta de estudar memorizando mnemônicos, aí vai mais um:

Não estorno: “É vedado TRT sem PAL” (T_ransposição, R_emanejamento, T_ransferência, P_révia A_utorização L_egislativa).

Exceção: Atividades “TIC” (T_ecnologia, I_novação e C_iência)

É isso que precisamos saber sobre este princípio. Vamos seguir em frente!

Princípio do Equilíbrio

O princípio do equilíbrio é fundamental para continuidade das atividades governamentais. O planejamento da utilização dos recursos públicos, quando feito de forma consciente e responsável, evita o endividamento indiscriminado do Governo e proporciona uma gestão fiscal prudente. Dessa forma, é preciso que as receitas suportem o total das despesas que serão desembolsadas pelo Estado.

Sob o aspecto formal, o equilíbrio orçamentário é observado na lei de orçamento através da igualdade entre a receita prevista e a despesa fixada.

Interessante notar que é praticamente impossível que o orçamento preveja exatamente o quanto será arrecadado e gasto em determinado período. Por exemplo, pode ocorrer de as receitas arrecadadas pelo Governo serem insuficientes para cobrir as despesas fixadas, em virtude do comportamento sazonal de algumas espécies tributárias (arrecadação inferior à prevista), o que gera déficit nas contas públicas. É uma situação bem comum de acontecer.

Por isso, a Constituição Federal não entrou no mérito sobre a conceituação do princípio do equilíbrio, pelo menos no sentido formal. Mas vemos muita aplicação deste princípio na legislação infraconstitucional. É o caso, por exemplo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), responsável por dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, além de orientar a elaboração da LOA (CF/88, art. 165, § 2º; LRF, art. 4º, I, “a”).

Bom, voltando ao déficit orçamentário... Nesta situação, o equilíbrio formal do orçamento pode ser atendido por meio da contratação de operações de crédito, o que compensaria a insuficiência de receita.

Todavia, sob o aspecto material, a assunção de tais compromissos ocasiona aumentos nos passivos governamentais, prejudicando o equilíbrio real a médio e longo prazos.

Uma medida que visa conter esse desequilíbrio material em específico encontra-se no texto constitucional:

Constituição Federal/1988:

Art. 167. São vedados:

[...]

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

Temos aqui a famosa “regra de ouro”. Essa vedação tem por finalidade evitar que o Governo eleve seu endividamento para financiar gastos relativos ao custeio geral da máquina pública (por exemplo, despesas com pessoal e encargos sociais).

Muito bem! Vamos ser bem objetivos para vocês garantirem aquele ponto certo na sua prova:

Equilíbrio formal: receita prevista = despesa fixada

Equilíbrio material: cumprimento da regra de ouro

Princípio da Não Afetação/Vinculação da Receita

O princípio orçamentário da não afetação da receita aduz que não é permitido vincular a receita de impostos a fundo, órgão, ou despesa, com exceção das situações descritas pela própria Carta Magna:

Constituição Federal/1988:

Art. 167. São vedados:

IV - a vinculação de receita de **impostos** a órgão, fundo ou despesa, **ressalvadas** a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;

Atenção: é vedada a vinculação da receita apenas de **impostos**, e não de tributos em geral. Os demais tributos (ex.: taxas e contribuições de melhoria) podem ter sua arrecadação vinculada a despesas específicas.

A exigência da não vinculação das receitas objetiva aumentar a flexibilidade do gestor público quanto a utilização dos recursos provenientes das receitas de impostos. Isso porque recursos excessivamente vinculados trazem prejuízos na definição e escolha de prioridades.

Vale lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal enfatiza que os recursos legalmente vinculados a uma finalidade específica deverão atender ao objeto de sua vinculação, mesmo que em outro exercício financeiro:

Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Existem várias exceções elencadas pelo texto constitucional que permitem a vinculação da receita proveniente de impostos. Para memorizá-las bem, vamos fazer uso de mais um mnemônico:



Não é permitido vincular: “iFOD” (lembre-se do iPad/iPod 😊)

i – Impostos;
F- Fundo;
O- Órgão;
D- Despesa.

Exceções: “GATES” e o “CGU + débitos”. Só lembrar do Bill Gates e da Controladoria Geral da União (CGU):

1) “GATES” – Garantia às operações de crédito por ARO, Atividades de Administração Tributária, Transferências Tributárias Constitucionais (arts. 158 e 159) e a destinação de recursos para ações de Ensino e Saúde (art. 167, inciso IV).

(+)

2) “CGU + débitos” – Prestação de Contragarantias ou Garantias à União e para pagamentos de débitos para com esta (art. 167, § 4º).

Resumindo:

Não afetação: não é permitido vincular receita de impostos a fundo, órgão ou despesa (iFOD)

Exceções: “GATES” e “CGU + débitos”

Princípio da Clareza

O princípio da clareza preconiza que o orçamento público deve apresentar suas informações com a maior nitidez possível, por intermédio de uma **linguagem clara e acessível**, de modo que permita a compreensão de seu conteúdo pela sociedade.

Na prática, o cumprimento desse princípio vem se mostrando um grande desafio, pois a matéria orçamentária apresenta um rigor técnico que as vezes é de difícil compreensão por parte dos usuários. Diante disso, tal princípio procura ao menos aproximar o cidadão comum da temática orçamentária, estimulando seu interesse.

Por exemplo, a inserção de resumos e comentários explicativos à lei orçamentária costumam reforçar a clareza das informações orçamentárias disponibilizadas à sociedade, de maneira a fornecer o conhecimento mínimo necessário para o exercício do controle social.

Clareza: orçamento com linguagem clara e acessível, o quanto possível

Princípio da Publicidade/Transparência

Pessoal, o orçamento público é um instrumento que permite satisfazer os anseios da coletividade, materializando as prioridades estabelecidas pelo Governo. Por ser de grande valia à sociedade, o princípio da publicidade aduz que o instrumento de orçamentação seja amplamente divulgado à população.

Vale registrar que o princípio da publicidade também está ligado aos postulados da legalidade e da clareza. Além da notória clareza das informações a serem divulgadas, a publicação do orçamento em veículos oficiais de comunicação é condição de eficácia para sua validade (lembrando sempre que o orçamento é uma lei em sentido formal). Portanto, em cumprimento ao princípio da legalidade, a lei orçamentária deve ser disponibilizada e publicada em sites governamentais e outros veículos de comunicação oficial.

Publicidade: divulgação ampla

Princípio da Programação/Planejamento

Tradicionalmente, o orçamento era apenas um instrumento de autorização de gastos e controle do parlamento. Com o processo de evolução conceitual do orçamento público, em especial com o surgimento da concepção de orçamento-programa, surgiu o princípio da programação.

Segundo este princípio, as ações governamentais devem ser programadas e planejadas, exigindo que o orçamento público seja estruturado em programas de trabalho.

Muito bem, pessoal! Finalizamos a teoria. São muitos conceitos a serem memorizados, então procurem resolver muitos exercícios para ir pegando segurança. Vamos resolver algumas questões de prova?

(Cebbraspe/MDIC/Analista Técnico-Administrativo) No que se refere ao orçamento público como ferramenta de atuação do governo nas finanças públicas, julgue o próximo item.

O princípio orçamentário da legalidade é estabelecido pela norma constitucional segundo a qual é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Serão ressalvadas, porém, as operações de crédito autorizadas com finalidade precisa, mediante créditos suplementares ou especiais aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Realmente, o princípio da legalidade é estabelecido pela norma constitucional, contudo, este não é o seu enunciado.

A legalidade orçamentária obriga o uso de lei para o estabelecimento dos orçamentos. O item procura confundir o princípio da legalidade com a regra de ouro do orçamento público.

De acordo com a regra de ouro, é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital. Esse postulado tem estreita relação com o princípio do equilíbrio (em sua vertente material), e não com o princípio da legalidade.

A conceituação exposta na segunda parte da questão está correta. De fato, pode-se realizar operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, quando autorizadas com finalidade precisa, mediante créditos suplementares ou especiais aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta (art. 167, III). Trata-se de exceção à regra de ouro.

GABARITO: ERRADO.

(IBFC/TER-AM/Analista Judiciário/Contabilidade) Princípio Orçamentário, o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. Trata-se do Princípio:

- a) Da Transparência.**
- b) Da Publicidade.**
- c) Da Competência.**
- d) Da Legalidade.**

Moleza! Trata-se do princípio da legalidade, em que obriga-se o uso de lei para o estabelecimento dos orçamentos.

GABARITO: D.

(Cebbraspe/TCE-RO/Auditor de Controle Externo) A respeito de orçamento público, julgue o item que se segue.

Caso seja aprovada lei complementar que revogue a norma segundo a qual o exercício financeiro deva coincidir com o ano civil, mas que mantenha o intervalo de doze meses para o ciclo orçamentário, o princípio orçamentário da anualidade permanecerá em vigor.

Nessa questão, a criatividade do examinador foi grande! Acabou por misturar o princípio da anualidade com o **ciclo orçamentário, que possui um prazo bem maior.**

O princípio da anualidade aduz que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil (Lei 4.320/64, art. 34, caput). Logo, se o referido dispositivo for revogado, e for acrescentado outro que dispõe sobre o ciclo orçamentário, o princípio perderá sentido. Vejamos.

O ciclo orçamentário envolve toda a etapa de elaboração e planejamento da proposta orçamentária, a aprovação da LOA, a execução orçamentária e financeira e o controle e avaliação (período muito maior que 12 meses). Já o princípio da anualidade, como o próprio nome diz, refere-se ao ano civil (1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano).

Em outras palavras, se determinada lei complementar revoga o art. 34 da Lei nº 4.320/64 (ou mesmo ela inteira, que foi recepcionada como lei complementar) e o ciclo orçamentário passa a ser de 12 meses, é certo que a etapa de execução (a qual refere-se o “antigo” princípio da anualidade) será menor que 12, posto que existem outras etapas a serem encaixadas nesse lapso temporal. Daí, perde-se o sentido do princípio da anualidade.

GABARITO: ERRADO.

(Cebbraspe/TCE-PE/Auditor de Controle Externo) A respeito de orçamento público, julgue os itens a seguir

Dado o princípio da anualidade orçamentária, os orçamentos públicos das diversas esferas de governo devem ter vigência de um exercício financeiro e coincidir com o ano civil.

Perfeito. Nos termos do art. 34, caput, da Lei nº 4.320/64, o princípio da anualidade aduz que o orçamento seja anual e coincida com o ano civil.

GABARITO: CERTO.

(Cebbraspe/PGE-BA/Analista Processual/Administrativo) O exercício financeiro, período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas aprovadas na Lei Orçamentária Anual irão se referir, atende ao princípio orçamentário da

- a) unidade.**
- b) transparência.**
- c) universalidade.**
- d) temporalidade.**
- e) anualidade.**

Trata-se do princípio da anualidade/periodicidade, em que o orçamento público se refere a um período limitado de tempo. No Brasil, o orçamento possui caráter anual (ou seja, existirá uma lei orçamentária vigente para cada exercício financeiro), **com período coincidente com o ano civil.**

GABARITO: E.

(Cebbraspe/PF/Agente Administrativo) No que se refere ao funcionamento e às normas que regem a elaboração do orçamento público, julgue o próximo item.

De acordo com o princípio da unidade, ou da totalidade orçamentária, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado.

De acordo com o princípio da unidade, a lei orçamentária é una; todos os orçamentos (fiscal, seguridade social e investimentos das estatais) constarão na LOA do respectivo ente federativo. O orçamento não consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado, afinal, cada ente da federação (União, Estados, DF e Municípios) terá seu próprio orçamento.

Veja a explicação da própria banca para o gabarito:

O princípio, previsto no art. 2.º da Lei n.º 4.320/1964, tem como objetivo evitar a existência de múltiplos orçamentos no mesmo ente federado, uma vez que, devido às características de uma República Federativa, os entes têm orçamentos independentes entre si.

GABARITO: ERRADO.

(Cebbraspe/TC-DF/Auditor de Controle Externo) Acerca do orçamento público, julgue o item subsecutivo.

Atende ao princípio da unidade orçamentária a inclusão, na lei orçamentária, do orçamento de investimento de empresa em que a União detenha participação, ainda que sem direito a voto.

Vejamos o art. 165 da CF:

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: I - o **orçamento fiscal** referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o **orçamento de investimento** das empresas em que a União, direta ou indiretamente, **detenha a maioria do capital social com direito a voto**; III - o **orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Observe que, para atender ao princípio da unidade orçamentária, é preciso que a Lei Orçamentária Anual englobe o orçamento de investimento apenas das empresas em que a União **detenha a maioria do capital social com direito a voto**.

Não se trata de qualquer empresa! Assim, empresas em que a União detenha participação, mas sem direito a voto, não estão no rol determinado pela LOA.

GABARITO: ERRADO.

(Cebbraspe/CEF/Engenheiro) Acerca dos princípios de planejamento e de orçamento público, julgue o item seguinte.

De acordo com o princípio da exclusividade, o orçamento deve tratar somente de matéria orçamentária, podendo conter autorização para abertura de créditos especiais e extraordinários, desde que ela tenha sido obtida antes da definição da receita.

O princípio da exclusividade surgiu para evitar que as famosas “caudas orçamentárias”, matérias de objeto diverso, entrassem no projeto de orçamento objetivando uma aprovação mais célere.

Observe que a primeira parte do item está correta. De fato, o orçamento deve tratar somente de matéria orçamentária. Entretanto, existem duas exceções que podem ser tratadas pela lei orçamentária, a saber:

- Autorização para abertura de **créditos suplementares**;
- Contratação de **operações de crédito, ainda que por antecipação de receita**, nos termos da lei.

De posse dessas informações, observamos que a segunda parte do item está incorreta. A LOA poderá conter autorização **apenas para créditos suplementares**, não incluindo os especiais e extraordinários.

GABARITO: ERRADO.

(Cebraspe/CAM DEP-AL/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira) O princípio da exclusividade tem o objetivo de impedir que a lei de orçamento seja utilizada como meio de aprovação de matérias estranhas às questões orçamentárias.

Exato! O princípio da exclusividade surgiu para evitar que as chamadas “caudas orçamentárias” (matérias diferentes de receitas e despesas) fizessem parte do Projeto de LOA (PLOA), com o intuito de obter uma aprovação mais célere. Isso ocorreu na época da Primeira República, em que matérias não financeiras eram costumeiramente relacionadas ao PLOA, tornando o orçamento público brasileiro “rabilongo”.

Desse modo, o orçamento conterá apenas estimativas de receitas e fixação de despesas, com exceção de apenas duas situações: autorizações para abertura de créditos suplementares; e para contratações de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da legislação regente.

GABARITO: CERTO.

(Cebraspe/TRF-5/Administrativa) A autorização, contida na Lei Orçamentária Anual de um determinado município, para abertura de créditos suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada, constitui exceção ao princípio orçamentário da

- a) legalidade.
- b) totalidade.
- c) universalidade.
- d) não vinculação das receitas.
- e) exclusividade.

Conforme vimos em aula, autorização para abertura de **créditos suplementares** na própria LOA constitui-se exceção ao princípio da exclusividade!

GABARITO: E.

(Cebraspe/DEPEN/APF – Área 1) Acerca das noções básicas de orçamento público e de administração financeira e orçamentária, julgue o item a seguir.

De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve englobar todas as receitas e despesas do Estado para que seja realizada a programação financeira de arrecadação de tributos necessários para custear as despesas projetadas pelo governo.

O princípio da universalidade preconiza que o orçamento público irá englobar todas as receitas e despesas a serem realizadas por todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

GABARITO: CERTO.

(VUNESP/AMLURB/Analista/Planejamento e Desenvolvimento Organizacional) Ao se verificar que todas as receitas e despesas orçamentárias constam na Lei do Orçamento, pode-se concluir que tal procedimento está em linha com o princípio orçamentário

- a) do equilíbrio.
- b) da unidade.
- c) do valor bruto.
- d) da universalidade.
- e) da totalidade.

Pessoal, trata-se do **princípio da universalidade**. Este preconiza que a Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, e todas as despesas próprias do Governo. Desse modo, até mesmo as despesas realizadas por entidades do setor privado, em nome do governo e custeadas por recursos públicos, devem constar na lei orçamentária.

GABARITO: D.

(Cebraspe/MDIC/Analista Técnico-Administrativo) Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue o item subsequente

Caso determinada entidade pública transfira parte de suas dotações a outra unidade orçamentária, a transferência constará duas vezes na lei orçamentária anual.

Questão bem interessante pois exige raciocínio do candidato! Vejamos o art. 6º da Lei nº 4.320/64:

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. **§ 1º As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.**

Caso um ente transfira parte de suas dotações orçamentárias a outra unidade orçamentária, a transferência realmente aparecerá duas vezes na lei orçamentária, a saber:

- 1º vez: Despesa para entidade transferidora;
- 2º vez: Receita para entidade recebedora.

O mecanismo das receitas intraorçamentárias foi a saída encontrada para evitar essa dupla contagem.

As receitas intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública **integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente federativo**.

Perceba que a finalidade de identificar as receitas intraorçamentárias é evitar a dupla contagem ao consolidar as contas do governo. Ou seja, **não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente**, mas apenas remanejamento de receitas entre seus órgãos.

GABARITO: CERTO.

(Cebraspe/BACEN/Analista/Área 5) A respeito dos princípios orçamentários e das despesas e receitas públicas, julgue o próximo item.

O princípio do orçamento bruto, que é decorrente da evolução das funções orçamentárias relacionadas com a implantação do orçamento programa, fundamenta-se na obrigatoriedade de se especificarem os gastos por meio de programas de trabalho que permitem a identificação dos objetivos e metas a serem atingidos.

O conceito abordado nessa questão refere-se ao princípio da discriminação ou especificação. De acordo com esse princípio, as despesas devem ser detalhadas, especificadas, de maneira a demonstrar a origem e a aplicação dos recursos. Ou seja, deve permitir o devido controle do gasto público.

O princípio do orçamento bruto dispõe que todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções (Lei 4.320/64, art. 6º, caput).

GABARITO: ERRADO.

(FGV/INEA/Analista Ambiental/Administrador) Leia o fragmento a seguir.

“O orçamento não pode conter dotações genéricas como, por exemplo, outros ou diversos”.

A partir do fragmento, assinale a alternativa que apresenta o princípio norteador do orçamento público.

- a) Princípio da Anualidade.
- b) Princípio do Equilíbrio.
- c) Princípio da Especificação.
- d) Princípio da Exclusividade.
- e) Princípio da Publicidade.

Trata-se do Princípio da Especificação. O cumprimento deste princípio fornece condições para um controle mais efetivo sobre os recursos públicos, posto que **repudia a inserção de dotações globais genéricas na lei orçamentária sem destinação específica, ou mesmo o início de programas não incluídos na LOA.**

GABARITO: C.

(Cebbraspe/BACEN/Analista/Área 5) A respeito dos princípios orçamentários e das despesas e receitas públicas, julgue o próximo item.

É vedada a vinculação de receita de qualquer espécie a órgão, fundo ou despesa, ressalvados os casos autorizados na Constituição Federal.

Não é qualquer espécie de receita que é proibida sua vinculação. A CF/88 é bem clara ao afirmar que é vedada a vinculação de **impostos** a fundo, órgão ou despesa, com as ressalvas estabelecidas pela própria Carta Magna.

Observe o texto constitucional...

Art. 167. São vedados: IV - a vinculação de receita de **impostos** a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo.

GABARITO: ERRADO.

(IADES/TRE-PA/Técnico Judiciário/Administrativa) Com relação aos dispositivos constitucionais sobre os orçamentos públicos, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio da exclusividade, previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal (CF), estabelece que a Lei Orçamentária Anual (LOA) não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por ARO, nos termos da lei.
- b) Compete privativamente à União legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico e orçamento público.
- c) O princípio da universalidade, segundo a Constituição, determina que cada ente governamental deve elaborar um único orçamento.
- d) O princípio da não vinculação da receita de impostos, instituído pelo inciso IV do art. 167 da CF, impede que todo e qualquer imposto tenha vinculação a despesas específicas, incluído os que se referem aos arts. 155 e 156 e aos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com essa.

e) As despesas obrigatórias de pessoal, as despesas relacionadas à dívida externa e as transferências para a saúde desvinculadas pela Desvinculação de Receitas da União (DRU) são exceções ao princípio orçamentário da não afetação da receita.

A) Certo. Questão literal, que reproduz fielmente o entendimento do art. 165, § 8º:

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

B) Errado. Compete **concorrentemente** à União, Estados e DF legislar sobre o direito tributário, econômico, urbanístico, financeiro e penitenciário. Orçamento também se encontra no âmbito da competência legislativa concorrente (CF/88, art. 24, inc. I e II).

C) Errado. É o princípio da **unidade** que estabelece um único orçamento para cada ente federativo.

D) Errado. Apesar da existência do princípio da não vinculação das receitas, que se aplica somente aos **impostos**, **não é todo** e qualquer imposto que não é vinculado. A CF/88, em seu artigo 167, traz uma série de exceções (permissão de vinculação).

Uma excelente forma de gravar as exceções é por meio de dois mnemônicos: “GATES” e o “CGU+débitos”. Só lembrar do Bill Gates e da CGU...

Garantia às operações de crédito por ARO, **A**tividades de Administração Tributária, **T**ransferências Tributárias Constitucionais e a destinação de recursos para ações de **E**nsino e **S**aúde (Art. 167, inc. IV)

(+)

Prestação de **C**ontragarantias ou **G**arantias à **U**nião e para pagamentos de **débitos** para com esta (art. 167, § 4.º).

E) Errado. As exceções ao princípio da não vinculação (não afetação) das receitas são justamente os mencionados na alternativa anterior. Lembre que o referido princípio concerne somente aos **impostos**. Veja que as exceções mencionadas no art. 167 da CF/88 não faz nenhuma menção às despesas de pessoal e dívida externa.

GABARITO: A.

(Cebbraspe/TJ-CE/Técnico Judiciário/Administrativa) Com relação ao orçamento público e aos princípios orçamentários, assinale a opção correta.

a) O princípio da não afetação das receitas determina que o produto da arrecadação dos tributos não pode estar vinculado a órgão, fundo ou despesa.

b) A aplicação do princípio da universalidade abrange a inclusão no orçamento tanto das receitas e despesas próprias dos órgãos de governo quanto das realizadas por entidades do setor privado em nome do governo e custeadas por recursos públicos.

c) De acordo com o princípio da programação, a lei orçamentária anual deve conter tão somente matéria relativa à previsão da receita e à fixação da despesa.

d) As normas instituidoras do princípio da legalidade ressalvam expressamente a instituição de fundos e a realização de operações de crédito.

e) O princípio do equilíbrio não costuma ser observado no Brasil, visto que o orçamento fiscal geralmente é deficitário.

A) Errado. Caro concursando, leia com calma as assertivas... Apenas uma palavrinha tornou o conceito do princípio da não afetação errado. O princípio da não afetação/não vinculação de receitas afirma que nenhuma receita de **impostos** poderá estar vinculada a órgão, fundo ou despesa. Portanto, é vedada a vinculação das receitas de impostos, e não de tributos. Tributos é o gênero, enquanto que impostos, taxas e contribuições são espécies de tributos.

B) Certo. O princípio da universalidade preconiza que a Lei de Orçamentos compreenderá **todas as receitas**, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, e **todas as despesas** próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar. Portanto, até mesmo as despesas realizadas por entidades do setor privado, em nome do governo e custeadas por recursos públicos, devem constar na lei orçamentária.

C) Errado. A afirmativa conceitua, de maneira errônea, o princípio da programação. O princípio da programação é fruto da estruturação do orçamento em programas. O orçamento deve ser vinculado à finalidade do plano plurianual e aos programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.

Na verdade, o texto da assertiva faz referência ao **princípio da exclusividade**, no qual aduz que o orçamento deve conter tão somente matéria relativa à previsão da receita e à fixação da despesa.

D) Errado. Não há nenhuma ressalva, expressa, do princípio da legalidade quanto a instituição de fundos e a realização de operações de crédito. É vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa (Art. 167, IX, CF), ou seja, o fundo só pode ser criado por **lei**. Além disso, a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei (Lei 4.320/6, art. 3º). Tendo em vista esses dispositivos, conclui-se que, para a instituição de fundos e a realização de operações de crédito, é necessária autorização legislativa para tanto.

E) Errado. Esse item é muito interessante... O princípio do equilíbrio prevê igualdade entre a previsão da receita e a fixação da despesa. Ou seja, no campo da **elaboração**, o orçamento deverá estar sempre equilibrado. Mas, todos nós sabemos que, na prática, o orçamento não atinge esse equilíbrio.

Por que isso ocorre? O campo da elaboração pode divergir do campo da execução. Por exemplo, muitas vezes, a receita efetivamente arrecadada é inferior a receita prevista, causando insuficiência de arrecadação. No campo da elaboração, sempre será observado o princípio do equilíbrio (equilíbrio formal). Por outro lado, no campo da execução, poderão existir orçamentos deficitários, mesmo com o cumprimento do princípio do equilíbrio, em virtude das razões expostas.

GABARITO: B.

(Cebbraspe/TC-DF/Técnico) A respeito das noções de administração financeira, bem como dos princípios e das diretrizes do orçamento público, julgue o item a seguir.

Suponha que determinado município tenha instituído contribuição de melhoria sobre imóveis localizados próximos de obra pública concluída. Nessa situação, em respeito ao princípio da não vinculação, o município estará proibido de determinar a destinação do produto da arrecadação da referida contribuição ao atendimento de despesa pública específica.

Nada disso! É vedada a vinculação da receita apenas de **impostos**, e não de tributos em geral. Os demais tributos (ex.: taxas e contribuições de melhoria) podem ter sua arrecadação vinculada a despesas específicas.

GABARITO: ERRADO.

(Cebbraspe/TCE-RO/Agente Administrativo) Com relação ao ciclo e aos princípios orçamentários, julgue o item que se segue.

A utilização de linguagem simples e inteligível, como forma de dar transparência ao orçamento público, atende ao princípio orçamentário da clareza.

Exato! O princípio da clareza preconiza que o orçamento público deve apresentar suas informações com a maior nitidez possível, por intermédio de uma **linguagem clara e acessível**, de modo que permita a compreensão de seu conteúdo pela sociedade.

GABARITO: CERTO.

Beleza, pessoal. Terminamos por aqui.

Muito obrigado e até a próxima!

Rodrigo Noleto e Vinicius Saraiva.

Curta nossa página no Facebook para ficar atento às novidades de AFO/Contabilidade

Pública: <https://www.facebook.com/ProfsRodrigoNoletoeViniciusSaraiva/>

[\(http://www.facebook.com/ProfsRodrigoNoletoeViniciusSaraiva/\)](http://www.facebook.com/ProfsRodrigoNoletoeViniciusSaraiva/).

Texto: Professor(a) Rodrigo Noleto Paz e Vinicius Saraiva da Silva

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: FERNANDO PINHEIRO DE BRITO, fernandobritosc@gmail.com, CPF: 02049894180
